

1524677-49.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2299350/2022 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 28415969 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 2299350 - 77º D.P. SANTA CECILIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO LUIZ MARTINS AMATO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1524677-49.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524677-49.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2299350/2022 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 28415969 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 2299350 - 77º D.P. SANTA CECILIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO LUIZ MARTINS AMATO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

FÁBIO LUIS MARTINS AMATO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, §3º e §4º, incisos I e II, do Código Penal, porque no dia 01 de novembro de 2022, por volta das 12h, na Rua Helvetia, nº 830, Santa Cecília, São Paulo – SP, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo e fraude, coisa alheia móvel consistente em energia elétrica, de propriedade da empresa vítima Enel Distribuição São Paulo.

A denúncia foi recebida em 16 de novembro de 2022 (fls. 51/52). O réu foi citado e ofereceu sua resposta à acusação.

Durante a instrução foram ouvidos o representante da empresa vítima e duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, sendo o acusado interrogado nesta data.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia. Em relação às penas, requereu o reconhecimento da agravante da reincidência, com fixação de regime mais gravoso e sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu o afastamento das qualificadoras, a fixação das penas no mínimo legal e regime aberto.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Em que pese o suscitado pelo Ministério Público, a pretensão punitiva estatal não deve prosperar.

No presente caso, não se ignora que o réu tenha sido abordado ao lado da extensão, ligada clandestinamente na fiação de energia elétrica após o rompimento da estrutura da calçada, conforme indicado no laudo de fls. 55/63, todavia tal aspecto, por si só, não é suficiente para atribuir a autoria delitiva ao réu.

Os policiais responsáveis pela abordagem esclareceram que o réu estava ao lado da estrutura, mas não o visualizaram mexendo no aparato, tampouco observaram qualquer equipamento ligado à tomada improvisada em uma sola de chinelo. Vale destacar que os fatos ocorreram em local frequentado por diversas pessoas, especialmente usuários de drogas, que permanecem perambulando pela região, sendo que qualquer pessoa poderia ser responsável pela montagem da estrutura clandestina ou mesmo pela sua utilização para subtração de energia elétrica, não havendo elemento probatório apto a indicar que tenha sido o réu o responsável por tais condutas, tampouco que ele estivesse, de fato, fazendo uso daquele aparato improvisado.

Deve-se ter em conta, ainda, que muito embora estivesse montada e operante a estrutura clandestina, conforme atestado no laudo acima referido, é certo que existiam eletroeletrônicos próximos, mas não conectados, de forma que não havia certeza, naquele momento, quanto à efetiva subtração da energia elétrica.

Assim, os elementos probatórios colhidos até o presente momento não se mostram suficientes para a condenação, não havendo qualquer prova que demonstre, de forma inequívoca, a autoria delitiva do réu.

Diante disso, frente ao panorama probatório, mais razoável é a solução pelo “in dubio pro reo”, ante a insuficiência probatória para embasar um decreto condenatório.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a pretensão estatal para o fim de ABSOLVER o réu FÁBIO LUIS MARTINS AMATO da infração ao disposto no artigo 155, §3º e §4º, incisos I e II, do Código Penal, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura.

P.R.I.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA